

Auserwählt, aber nur geduldet; Wer über ein Bundesaufnahmeprogramm aus den europäischen Lagern von Griechenland nach Berlin kommt, ist hier noch lange nicht in

Auserwählt, aber nur geduldet; Wer über ein Bundesaufnahmeprogramm aus den europäischen Lagern von Griechenland nach Berlin kommt, ist hier noch lange nicht in Sicherheit. Das Land verschickt trotzdem Abschiebeandrohungen

taz, die tageszeitung

Dienstag 08. Dezember 2020

Copyright 2020 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: BERLIN; S. 23

Length: 667 words

Byline: Susanne Memarnia

Highlight: Wer über ein Bundesaufnahmeprogramm aus den europäischen Lagern von Griechenland nach Berlin kommt, ist hier noch lange nicht in Sicherheit. Das Land verschickt trotzdem Abschiebeandrohungen

Body

Von Susanne Memarnia

Der Fall des 9-jährigen Jungen aus Afghanistan, der eine Ausreiseaufforderung mit Abschiebeandrohung bekommen hat, offenbart einen erschreckenden Mangel an Abstimmung zwischen Bundes- und Landesbehörden. So war dem Berliner Landesamt für Einwanderung (LEA) offenbar nicht bekannt, dass das Kind über ein Bundesaufnahmeprogramm nach Berlin gekommen war. Dies legt jedenfalls das Schreiben an den Vormund des Kindes nahe, das der taz vorliegt. Darin heißt es: Wie Sie anlässlich Ihrer Vorsprache am [Datum unkenntlich gemacht; d.Red.] angaben, sind Sie aus Griechenland nach Deutschland geflogen. Laut eigenen Angaben wurden Ihnen seitens der deutschen Behörden dafür Ersatzpapiere ausgestellt. Jedoch ist dies hier nicht bekannt. Im Anschluss moniert das LEA, dass das Kind kein Visum vorlegen konnte.

Nach Angaben des Flüchtlingsrats, der den Fall öffentlich gemacht hatte, kommt es regelmäßig vor, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vom LEA eine solche Ausreiseaufforderung mit Abschiebeandrohung erhalten und zwar auch dann, wenn das Land (wie im Fall dieses Jungen) offenbar gar nicht beabsichtigt, die Betroffenen abzuschicken. Die Innenverwaltung begründet diese Briefe mit rechtlichen Erfordernissen in Fällen, in denen bislang kein Asyl beantragt wurde. Die Flüchtlingsorganisationen sagen, das Amt habe einen rechtlichen Spielraum. Die Briefe würden unnötig Angst bei den Betroffenen auslösen und diesen signalisieren, dass sie nicht willkommen seien.

Besonders befremdlich ist das, wenn man kurz zuvor extra für ein Bundesprogramm ausgewählt wurde, sagte Daniel Jasch vom Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Geflüchtete und Migrant*innen (BBZ) vorige Woche der taz. Die katastrophale Situation in den griechischen Elendslagern hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach langen Debatten im Frühjahr dazu gebracht, einem Aufnahmeprogramm für unbegleitete

Auserwählt, aber nur geduldet; Wer über ein Bundesaufnahmeprogramm aus den europäischen Lagern von Griechenland nach Berlin kommt, ist hier noch lange nicht in

minderjährige Flüchtlinge von dort zuzustimmen. Im Zuge dessen kamen im April 47 Kinder und Jugendliche nach Deutschland, 8 von ihnen nach Berlin, darunter auch der erwähnte Junge. Die Auserwählten waren in Griechenland vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR), weiteren Hilfsorganisationen und den griechischen und deutschen Behörden bestimmt worden.

Nach Informationen des Flüchtlingsrates wurden die Kinder und Jugendlichen auch in der deutschen Botschaft interviewt und bekamen dort bei Bedarf ein Laisser-passer für die Einreise; zumindest hat der betreffende Junge dort ein solches Passersatzpapier bekommen. Warum dieses Papier offenbar nie bei der Berliner Einwanderungsbehörde ankam, ist laut Flüchtlingsrat unklar.

Fraglich ist zudem die Darstellung des Falls seitens der Innenverwaltung. In dem aktuellen Bescheid stand im Übrigen auch, dass das Kind eine Duldung besitzt, eine Abschiebung allein schon aus diesem Grund nicht infrage kommt, hatte Sprecher Martin Pallgen der taz erklärt. Dies stimmt so allerdings nicht. Der Hinweis, dass eine Abschiebung allein schon aus diesem Grund nicht infrage kommt, fehlt in dem Brief.

Im Gegenteil steht dort auf der ersten Seite fett gedruckt, dass der Adressat bis 14. Dezember das Bundesgebiet zu verlassen habe oder andernfalls abgeschoben werde. Erst auf der folgenden Seite steht: Dem Erlass der Abschiebungsandrohung steht gem. § 59 Abs. 3 AufenthG auch nicht entgegen, dass auf die Durchsetzung der Ausreiseverpflichtung derzeit verzichtet wird; dies gelte solange bei Ihnen die Voraussetzungen für eine (weitere) Duldung des Aufenthalts gegeben sind. Aktuell sind Sie im Besitz einer bis zum 01.05.2022 gültigen Duldung.

Dies kann als verklausulierter Hinweis darauf gelesen werden, dass nicht abgeschoben wird. Allerdings sind Duldungen kein grundsätzliches Hindernis für eine Abschiebung, rechtlich sind sie nur die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung. Die Frage, warum Geflüchtete, die extra ausgewählt wurden, nach Deutschland zu kommen, hier nur eine Duldung bekommen, ist weiter unbeantwortet.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); ABSCHIEBUNG (89%); KINDER & JUGENDLICHE (89%); JUGENDLICHE (88%); VEREINTE NATIONEN (88%); HILFSORGANISATIONEN (86%); EINWANDERUNG (78%); PÄSSE & VISA (78%); POLITISCHE DEBATTEN (77%); DIPLOMATISCHE DIENSTE (74%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (72%); ORGANISATIONEN DER VEREINTEN NATIONEN (71%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (64%)

Industry: PÄSSE & VISA (78%)

Person: HORST SEEHOFER (69%)

Geographic: GRIECHENLAND (90%); DEUTSCHLAND (74%); EUROPA (73%); AFGHANISTAN (58%)

Load-Date: December 14, 2021

Auserwählt, aber nur geduldet; Wer über ein Bundesaufnahmeprogramm aus den europäischen Lagern von Griechenland nach Berlin kommt, ist hier noch lange nicht in

End of Document